Ajuntament de Calaf

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA MÚSICA TRADICIONAL DE CALAF I L'ALTA SEGARRA (COMTCASE) PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS

REUNITS

Per una banda, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari-Interventor de la corporació, Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda, el Sr. Vicenç Sugrañes Creus, actuant en nom i representació de l'entitat, Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra (COMTCASE) (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-60807658.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

La COMTCASE és una entitat que promou la difusió i promoció de la música popular i tradicional impulsant la cohesió social i la participació ciutadana.

El Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf neix l'any 1991 al municipi de Calaf, promogut i organitzat de forma voluntària i altruista per un grup d'amics i amigues de Calaf i rodalies que es constitueixen més endavant, el 1995, en una entitat jurídica, l'associació sense ànim de lucre COMTCASE -Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i Alta Segarra-.

L'objectiu final d'aquest esdeveniment cultural és la difusió i promoció de la música tradicional i popular. El format i contingut d'aquest acte es va perfilant i modificant al llarg de les diferents edicions, a la vegada que amb els anys es va ampliant també el seu abast i repercussió en el territori, fins arribar a les darreres edicions, en que el Festival mostra un contingut i un format clarament consolidats amb una resposta satisfactòria per part del públic assistent.

El Festival nasqué el 27 de juny de 1992 sota el nom de Trobada Internacional d'Acordionistes i Música Popular de Calaf; el 1993 passà a anomenar-se Trobada de Música Tradicional de Calaf i Fira de l'acordió de Catalunya. L'any 1998 pren el nom de Festival de Música Tradicional de Calaf, i no seria fins l'any 2009, en el marc de la 18ena edició que el festival seria rebatejat amb el nom de "desFOLCa't" per dotar-lo d'un apel·latiu més singular.
Al llarg d'aquestes edicions hi ha hagut canvis i una inevitable evolució no només del contingut i format del festival, sinó en el grup humà encarregat de tirar-lo endavant. Han passat moltes persones per l'organització, hi ha hagut diversos relleus en l'entitat, i s'ha rebut el suport i la col·laboració de gran nombre d'empreses i establiments locals, així com d'institucions públiques (Generalitat, Diputació i Ajuntament) que han jugat un paper cabdal perquè aquest festival hagi sigut possible econòmicament fins a dia d'avui. I és gràcies a la constància i col·laboració de tots aquests agents que aquest esdeveniment cultural no tan sols s'ha pogut mantenir sinó que ha passat a ser una cita de referència en el calendari català de festivals musicals.

Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 22/06/2021
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 22/06/2021
HASH: 50a39ecb576f7174140f040fbdc609f
SUGRAÑES CREUS, VICENÇ (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 23/06/2021
HASH: c0435225d4b34113 1c7332d50a36aa67
Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 15

Es tracta d'una activitat cultural i festiva d'interès social amb caire popular i tradicional arrelada al municipi i, per tant, mereixedora d'un tractament especial als efectes de poder ultrapassar els valors admesos dins el mapa de capacitat acústica del municipi.

Aquest esdeveniment compleix amb l'article 112. a) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives on diu: "es celebra en motiu de festes i revetlles populars o de festivitats o certàmens que compten amb una alta participació de la població afectada".

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.
En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

<u>En relació als equipaments i les activitats:</u>

L'Ajuntament cedeix a l'entitat l'ús de l'antic ajuntament com a allotjament per alguns dels participants o com a magatzem d'instruments, etc. Degut a aquest fet se'ls facilitaran les claus d'aquest edifici que hauran de tornar passat el festival.

L'Ajuntament proporcionarà els materials logístis necessaris disponibles per dur a terme l'activitat (taules, cadires...) i la publicitat i difusió necessària per la organització dels esdeveniments.

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 15

En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en 7.500,00 € (SET MIL CINC-CENTS EUROS), 2.500 € dels quals corresponen a l'ajut previst de la subvenció en el marc del Catàleg de Serveis 2021, pel recurs Festivals Artístics, de la Diputació de Barcelona per l'anualitat 2021, corresponents a la organització del 29è Festival de Música popular i Tradicional de Calaf.

Constatar que, en data 12 de desembre de 2019, mitjançant decret 2019-0743 l'alcaldia es va donar compliment a l'acord amb què s'havia arribat amb l'entitat, COMTCASE, en data 25 de novembre de 2019, pel qual s'acordava un avançament de la subvenció per a l'exercici 2020 per un import de 5.000 euros, amb càrrec al capítol 4 del pressupost general de l'exercici 2019. Degut a la situació de pandemia de l'any 2020 el festival no es va dur a terme, i la present bestreta quedà prorrogada per la present edició del festival, computant-se com a aportació municipal amb caràcter de desemborsada en exercicis anteriors.

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

En relació als equipaments i les activitats:

Es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.

Es farà càrrec de l'organització de l'esdeveniment, contractar les companyies, grups o solistes que hi han de participar, realitzar els pagaments corresponents, recerca de fons de finançament i patrocinadors, realitzar la campanya publicitària als mitjans de comunicació i vetllar pel compliment del que es determina en el projecte.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i de la Diputació i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

* Memòria de l'activitat realitzada (MODEL DE JUSTIFICACIÓ ANNEX al present conveni)

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 15

* Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.

* Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 31 de desembre de 2021.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el rendiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs.

En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

TERCER- Regulació de les barres

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'explotació del servei de barres de les diferents activitats organitzades tenint en compte les següents condicions:

Personal

El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim, un d'ells, la titulació de manipulació d'aliments.

Característiques, neteja i conservació de les instal·lacions

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 15

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual, estarà obligada a retornar l'espai en el mateix estat que la va rebre.

La neteja i altres despeses del funcionament de les barres aniran a càrrec exclusiu de l'entitat.

Caldrà mantenir les barres en òptimes condicions d'higiene.

Les begudes servides fora del taulell, hauran de ser en un envàs adequat per tal de que no esdevinguin un perill per a la integritat física del públic o participants durant l'acte que s'estigui celebrant.

Caldrà tenir exposada de forma visible la llista de preus dels productes i serveis.

L'entitat es farà càrrec del pagament de totes les despeses que aquest servei generi, així com, dels seus ingressos i les obligacions legals conseqüència d'aquests.

L'entitat serà responsable d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l'explotació d'aquest servei.

QUART. - La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal. I que te l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

CINQUÈ. - *Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants corresponents (factures, fotografies ...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

SISÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SETÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

VUITÈ. - L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.
I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts i a un sol efecte, en la data de la última signatura electrònica. En dono fe.

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 15

Ajuntament de Calaf

Calaf, datat i signat electrònicament

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 15

Ajuntament de Calaf

ANNEX I

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI:	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:	

ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ:	
OBJECTIUS I RESULTATS ACONSEGUITS:	
COM S'HA DUT A TERME:	
AVALUACIÓ:	

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

Ajuntament de Calaf

ANNEX II

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'ACTUACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI	
NOM DE L'ACTUACIÓ O ACTUACIONS:	
APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT	€

Faig constar que,

El beneficiari (_____) ha reconegut les obligacions recollides en aquesta relació de despeses i que han estat destinades a l'actuació referida.

Les despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador de la subvenció atorgada a l'efecte.

La quantia de l'aportació efectuada per el Ajuntament de Calaf, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total.

Aquest entitat té arxivats i a disposició del Ajuntament de Calaf tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el present faig constar, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran conservats per un període no inferior als 6 anys.

L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 15

Ajuntament de Calaf

I. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES:

Relació de despeses directes

Nº Factura	Data	Proveïdor	Descripció	Import	Percentatge	Total imputat

II. ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT I COST TOTAL DE L'ACTUACIÓ:

COST	
A càrrec de l'ens destinatari:	
A càrrec de l'ajuntament:	
A càrrec d'altres administracions	
TOTAL INGRESSOS:	

III. OBSERVACIONS:

Datat i signat electrònicament

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 15

Ajuntament de Calaf

ANNEX III

TEXT DEL CONVENI EN CASTELLÀ

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAF Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA MÚSICA TRADICIONAL DE CALAF Y EL ALTA SEGARRA (COMTCASE) PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

REUNIDOS

Por un lado, el Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde del Ayuntamiento de Calaf con CIF P-0803100-G; asistido por el Secretario-Interventor de la corporación, Joan Miquel Roig Mestre.

Por otro lado, el Sr. Vicenç Sugrañes Creus, actuando en nombre i representación de la entidad, Comisión Organizadora de la Música Tradicional de Calaf y el alta Segarra (COMTCASE) (en adelante "la entidad"), con CIF G-60807658.

MANIFIESTAN

El Ayuntamiento de Calaf quiere impulsar el tejido asociativo de la villa, así como buscar una forma eficiente de colaboración con las entidades culturales.

La COMTCASE es una entidad que promueve la difusión y promoción de la música popular y tradicional impulsando la cohesión social y la participación ciudadana.

El Festival de Música Popular y Tradicional de Calaf nace en 1991 al municipio de Calaf, promovido y organizado de forma voluntaria y altruista por un grupo de amigos y amigas de Calaf y cercanías que se constituyen más adelante, el 1995, en una entidad jurídica, la asociación sin ánimo de lucro COMTCASE -Comisión Organizadora de la Música Tradicional de Calaf y Alta Segarra-.

El objetivo final de este acontecimiento cultural es la difusión y promoción de la música tradicional y popular. El formato y contenido de este acto se va perfilando y modificando a lo largo de las diferentes ediciones, a la vegada que con los años se va ampliando también su alcance y repercusión en el territorio, hasta llegar a las últimas ediciones, en que el Festival muestra un contenido y un formato claramente consolidados con una respuesta satisfactoria por parte del público asistente.
El Festival nació el 27 de junio de 1992 bajo el nombre de Encuentro Internacional de Acordionistas y Música Popular de Calaf; el 1993 pasó a denominarse Encuentro de Música Tradicional de Calaf y Feria del acordeón de Cataluña. El año 1998 toma el nombre de Festival de Música Tradicional de Calaf, y no sería hasta el año 2009, en el marco de la 18ene edición que el festival sería rebautizado con el nombre de "desFOLCa't" para dotarlo de un aire más singular.

A lo largo de estas ediciones ha habido cambios y una inevitable evolución no solo del contenido y formato del festival, sino en el grupo humano encargado de salirlo adelante. Han pasado muchas personas por la organización, ha habido varios relevos

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 15

en la entidad, y se ha recibido el apoyo y la colaboración de gran número de empresas y establecimientos locales, así como de instituciones públicas (Generalitat, Diputación y Ayuntamiento) que han jugado un papel capital porque este festival haya sido posible económicamente hasta día de hoy. Y es gracias a la constancia y colaboración de todos estos agentes que este acontecimiento cultural no tan solo se ha podido mantener, sino que ha pasado a ser una cita de referencia en el calendario catalán de festivales musicales.

Se trata de una actividades cultural y festiva de interés social con cariz popular y tradicional arraigada al municipio y, por lo tanto, merecedora de un tratamiento especial a los efectos de poder ultrapasar los valores admitidos dentro del mapa de capacidad acústica del municipio.

Este acontecimiento cumple con el artículo 112. a) de la Ley 11/2009 de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas donde dice: “se celebra en motivo de fiestas y verbenas populares o de festividades o certámenes que cuentan con una alta participación de la población afectada”.

1. El Objeto del convenio

Este convenio se enmarca al Reglamento de subvenciones y convenios de carácter general previsto en el artículo 178 del Decreto 2/2003 del Texto Refundido de la ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y está adaptado a la ley Estatal 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El objetivo de este documento es establecer un conjunto de pactos que configuran una línea de cooperación entre la entidad y el Ayuntamiento. El apoyo que regula este convenio será en relación al apoyo económico del Ayuntamiento para la entidad.

2. La duración y naturaleza del convenio

La vigencia de este convenio será del siguiente periodo: Entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021.

Este convenio tiene carácter voluntario y eventual, es libremente revocable y reducible en todo momento, no genera ningún derecho a la obtención otras subvenciones en años posteriores, salvo que se hayan concedido con el carácter de gastos plurianuales, y no se podan a alegar como precedente.

Las subvenciones están afectas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione el otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto de concesión.

En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo derivado de las actuaciones a que queden obligadas las personas o la entidad subvencionada.

PACTAN

PRIMERO- Derechos y Obligaciones del Ayuntamiento

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 15

En relación a las equipaciones y las actividades:

El Ayuntamiento cede a la entidad el uso del antiguo ayuntamiento para su utilización como alojamiento para algunos de los participantes o como almacén de instrumentos, etc. Debido a este hecho se los facilitarán las claves de este edificio que se tendrán que volver pasado el festival.

El Ayuntamiento proporcionará los materiales logísticos necesarios disponibles para llevar a cabo la actividad (mesas, sillas, etc.) y la publicidad y difusión necesaria por la organización de los acontecimientos.

En relación a la gestión económica:

La ayuda económica a la entidad por parte del Ayuntamiento se establece en 7.500 € (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS) correspondientes a la organización del 29.º Festival de Música popular y Tradicional de Calaf, 2.500 € de los cuales corresponden a la ayuda prevista de la Diputación de Barcelona en el marco del catálogo 2021.

Constatar que, en fecha 12 de diciembre de 2019, mediante decreto 2019-0743 de alcalde se dio cumplimiento al acuerdo que se había llegado con la entidad, COMTCASE, en fecha 25 de diciembre de 2019, por el que se acordaba un avance de la subvención del ejercicio 2020 por un importe de 5.000 €, con cargo al cap. 4 del presupuesto general del ejercicio 2019. Debido a la situación de pandemia del año 2020, el festival no se realizó, y el presente avance quedó prorrogado para el presente festival, computase como aportación municipal con carácter de desembolsada en ejercicios anteriores.

Esta ayuda queda regulado con el Reglamento de convenios y subvenciones del Ayuntamiento de Calaf.

SEGUNDO- Derechos y Obligaciones de la entidad

En relación a las equipaciones y las actividades:

Se hará responsable de las actividades culturales o recreativas dinamizadas por la propia entidad participando de forma activa en la promoción de la cultura.

Se hará cargo de la organización del acontecimiento, contratar las compañías, grupos o solistas que tienen que participar, realizar los pagos correspondientes, investigación de fondo de financiación y patrocinadores, realizar la campaña publicitaria a los medios de comunicación y velar por el cumplimiento del que se determina en el proyecto.

Cumplirá con la normativa de la Ley 26/2015 del 28 de Julio de Protección de la infancia, si se da el caso.

En relación a la gestión económica:

Gestionará los ingresos y costes del usuarios en concepto de actividades culturales, recreativas o formativas u otras actividades complementarias, así como, sus

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 15

obligaciones con hacienda y se hará cargo del costes de fijas, monitorizaciones u otros gastos necesarios para las actividades propias.

La Entidad se compromete a hacer presente en toda la documentación y propaganda gráfica de la entidad, así como los paneles informativos el escudo y el logotipo del Ayuntamiento de Calaf y, especialmente, en aquellos espacios destinados al lucimiento de sus patrocinadores, en una medida superior.

La entidad tendrá que justificar la aplicación de la parte monetaria de la subvención con la presentación de los siguientes documentos en los plazos establecidos tal y como marca el capítulo 5 del Reglamento de Convenios y Subvenciones.

* Memoria de la actividad realizada

* Facturas que justifiquen el importe subvencionado y del valor de los ingresos generados. Estas facturas tendrán que ir a nombre de la entidad o persona solicitando, tendrán que hacer referencia a los gastos generados por la actividad objeto de ayuda y tendrán que ser originales o fotocopias compulsadas. Igualmente tendrán que reunir los requisitos técnicos exigidos por las leyes y los reglamentos que regulen las características de las facturas y el de su contenido.

* Un ejemplar de la documentación propia de la actividad y tres ejemplares de la propaganda escrita relativa a la actividad

La documentación justificativa tendrá que ser librada antes del día 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo con el Capítulo 6 del Reglamento de Convenios y Subvenciones, el pago de las ayudas otorgadas se hará efectivo previa justificación del gasto e informe del departamento responsable. A pesar de esto, el Ayuntamiento podrá realizar pagos parciales, en función de la actividad que se tenga que realizar.
El articulo 15,1 de la ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las administraciones públicas tienen que hacer publica, entre otras, la información relativa al control financiero de las subvenciones y las ayudas públicas otorgadas, así como la justificación o rendimiento de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgada.
Igualmente, el articulo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, impone obligaciones a las entidades que reciben subvenciones de fondos públicos, entre las cuales destaca el rendimiento de cuentas y el sometimiento de las actuaciones de comprobación propuestas por la autoridad concedente.
Por ese motivo, las entidades que reciben fondos públicos, como el caso que nos ocupa, procedentes del ayuntamiento, tendrán que presentar con las facturas (que avalen el importe de la subvención concedida) el estado de cuentas de la entidad en fecha límite a diciembre del año en curso.

<u>En relación a los recursos humanos y participantes:</u>

Contratará el personal necesario o buscará colaboración para la dinamización de las actividades realizadas por la entidad, haciéndose responsable de la Seguridad Social de sus trabajadores.

TERCERO- Regulación de las barras

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 15

El Ayuntamiento de Calaf cederá gratuitamente a la entidad la explotación del servicio de barras de las diferentes actividades organizadas teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

Personal

El personal que trabaje tendrá que tener, como mínimo, uno de ellos, la titulación de manipulación de alimentos.

Características, limpieza y conservación de las instalaciones.

La conservación, mantenimiento y compra de material que haya que efectuar durante la vigencia del contrato irá a cargo exclusivo de la entidad, la cual, estará obligada a devolver el espacio en el mismo estado que la recibió.

La limpieza y otros gastos del funcionamiento de las barras irán a cargo exclusivo de la entidad.

Habrá que mantener las barras en óptimas condiciones de higiene.

Las bebidas servidas fuera del azulejo, tendrán que ser en un envase adecuado para que no acontezcan un peligro para la integridad física del público o participantes durante el acto que se esté celebrando.

Habrá que tener expuesta de forma visible la lista de precios de los productos y servicios.

La entidad se hará cargo del pago de todos los gastos que este servicio genere, así como, de sus ingresos y las obligaciones legales consecuencia de estos.

La entidad será responsable de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la explotación de este servicio.

CUARTO. - La firma del presente convenio supone la asistencia obligatoria, para miembros de la junta y personal que estén implicados en actividades con niños y adolescentes, a la formación sin coste de prevención y intervención frente el acoso entre iguales que promoverá el ayuntamiento de Calaf y el Consejo Comarcal. Y que tiene el objetivo de dar herramientas y recursos, así como la asimilación de un protocolo conjunto, al personal acompañante de niños y adolescentes.

QUINTO. - Residuos

La entidad se compromete, en lo posible, a aplicar medidas que permitan, fruto de su actividad interna y de aquellas en las que organice o col•labore, la máxima minimización posible de generación de residuos. En el momento de la justificación, tendrá que exponer qué medidas ha tomado para tender hacia el Residuo Cero y los justificantes correspondientes (facturas, fotografías ...). La entidad podrá suele•licitar asesoramiento en esta materia en el área de medio ambiente del Ayuntamiento.

SEXTO- Vigencia del convenio.

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 15

Ajuntament de Calaf

Este convenio se mantendrá vigente hasta las fechas expuestas en el punto número 2 (Duración y Naturaleza del convenio) para la obtención de una ayuda económica. Teniéndose que acordar expresamente su prórroga.

SÉPTIMO- Causas de revisión y extinción del convenio.

Así las dos partes se obligan en los términos fijados en el documento. El no desempeño de estos términos supondrá la denuncia del presente convenio y, por lo tanto, de suya anulalción.

OCTAVO. - El importe de estas subvenciones de este convenio irán a cargo de la partida presupuestaria 92400/48000 “subvenciones a entidades” del presupuesto vigente.

Y para que así conste, lo ratifican y lo firman ambas partes y a un solo efecto, en la fecha de la última firma electrónica. Doy fe.

Calaf, fechado i firmado electrònicament

Codi Validació: 5C9QNZJ7GDKPETX5EMR6AZ3DP | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 15